



# SAMARBEIDSAVTALE

## Cloudhead

Denne samarbeidsavtalen (heretter «Avtalen») inngås mellom **Snakk Teknologi AS** (org.nr. 835505812), heretter «Snakk» eller «Leverandør», og den virksomhet som undertegner avtalen, heretter «Partner».

(Hver for seg omtalt som en «Part» og i fellesskap som «Partene»).

## 1. Bakgrunn og Formål

Formålet med denne Avtalen er å etablere et strategisk partnerskap der Partner benytter Snakk sin teknologiplattform («Plattformen») for å utvikle, konfigurere og levere AI-baserte samtale- og automasjonsløsninger til sine sluttkunder.

Samarbeidet baseres på en modell der:

- **Snakk** stiller kjerneteknologi, API-er, infrastruktur og ekspertbistand til rådighet.
- **Partner** opptre som leverandør og rådgiver overfor sluttkunden, står for prosjektledelse, og bygger løsninger på toppen av Plattformen.

## 2. Snakks Investering i Partnerskapet (Vederlagsfrie ytelser)

For å sikre at Partner lykkes kommersielt og teknisk, forplikter Snakk seg til å investere ressurser i partnerskapet. Følgende ytelser leveres **uten ekstra kostnad** for Partner:

### 2.1. Opplæring og Onboarding

Snakk besørger nødvendig opplæring av Partners tekniske personell i bruk av Plattformen, samt opplæring av salgs- og supportteam i produkter, rutiner og feilsøking.

### 2.2. Salgsstøtte (Pre-sale)

Snakk stiller ressurser til rådighet for å bistå Partner i salgsprosesser. Dette inkluderer deltakelse i kundemøter, demonstrasjoner, workshops og bistand til teknisk kartlegging («scoping») for å sikre at prosjekter blir realisert.

### 2.3. Plattformutvikling (Roadmap)

Snakk dekker alle kostnader knyttet til drift, vedlikehold og generell videreutvikling av Plattformen. Nye funksjoner og oppdateringer som rulles ut generelt, tilfaller Partner uten tillegg i prisen.

## 2.4. Standard Partnersupport

Partner får tilgang til Snakks supportkanaler (f.eks. Slack, e-post) for løpende tekniske avklaringer og rådgivning i normal kontortid (08:00 – 16:00). Parter får tilgang til support via e-post for tekniske avklaringer i normal kontortid (08-16). Partner kan også velge å ha direkte tilgang på Slack i en egen SLA avtale.

## 3. Kommersiell Modell – Plattformbruk

Partner gis rett til å videreselge og implementere løsninger basert på Snakk sin teknologi.

### 3.1. Prising mot sluttkunde

Partner står fritt til å prise egne timer, prosjektledelse, integrasjon og oppstart overfor sluttkunden.

### 3.2. Trafikk og Forbruk (Pre-paid)

Kostnader knyttet til drift av AI-agentene (samtaleminutter/trafikk) faktureres etter gjeldende prisliste. Modellen baseres på forhåndskjøp av kapasitet. Partner (eller sluttkunde etter avtale) faktureres på forhånd før minutter gjøres tilgjengelig, med mindre annet er skriftlig avtalt.

### 3.3. Partner-margin / Provisjon (Recurring Revenue)

For å sikre Partner løpende inntekter på porteføljen, tilfaller en andel av omsetningen på samtaletrafikk Partner (typisk 20 % eller iht. prisliste).

- **Vilkår for provisjon:** Retten til løpende provisjon/margin forutsetter at Partner opprettholder et aktivt kundeforhold til sluttkunden.
- **Bortfall:** Dersom Partnerens avtaleforhold med sluttkunden opphører (f.eks. ved at sluttkunden bytter leverandør eller går direkte til Snakk), bortfaller retten til provisjon for denne kunden med virkning fra opphørsdatoen.

## 4. Skreddersøm og Spesifikk Produktutvikling

Dersom Partner eller sluttkunde har behov for funksjonalitet, integrasjoner eller moduler som per avtaletidspunktet **ikke** eksisterer i Plattformen, gjelder følgende:

1. **Vurdering:** Snakk vurderer om ønsket funksjonalitet er teknisk gjennomførbar og forenlig med Plattformens roadmap.
2. **Kostnadsdekning:** Utvikling av kundespesifikk funksjonalitet er en betalbar tjeneste. Dette prises enten som fastpris eller etter medgått tid.
3. **Aksept:** Arbeid igangsettes først når skriftlig bestilling foreligger. Partner er ansvarlig for at kostnaden dekkes, enten via viderefakturerings til sluttkunde eller for egen regning.

## 5. Prosjektbistand og Ressursleie

Partner står selv for standard leveranse. For større prosjekter eller ved behov for tung teknisk kompetanse, kan Snakk levere utvidet kapasitet.

### 5.1. Ad-hoc Bistand

For teknisk spesialistbistand i kortere perioder utover det som dekkes av pkt. 2, faktureres dette løpende per time etter gjeldende satser. For teknisk spesialbistand som ikke er rådgivning via e-post eller Slack, og som krever at Snakk går inn i systemet for å gjøre justeringer faktureres dette pr time etter gjeldende satser.

## 5.2. Dedikerte Ressurser (Scale-up)

Dersom et prosjekt krever at Snakk setter av dedikerte ressurser (f.eks. fulltidsutviklere) over tid, gjelder følgende vilkår:

- **Bindingstid:** Minimum avtaleperiode for innleie av dedikert fulltidsressurs (100 %) er **12 måneder**.
- **Betalingsansvar:** Ressursleie faktureres Partner månedlig. Partner bærer risikoen for sluttkundens betalingsevne. Snakk har rett til fullt oppgjør fra Partner uavhengig av om Partner har mottatt oppgjør fra sluttkunde («Back-to-back» betaling), med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt.

## 6. Supportnivå og SLA (Service Level Agreement)

### 6.1. Standard SLA

Inkludert i partnerskapet er feilretting av bugs i Plattformen og supportbistand på e-post eller Slack i kontortid (jf. pkt. 2.4).

### 6.2. Utvidet SLA og Beredskap

Dersom sluttkunde har kritiske krav som går utover standard tjenestenivå – herunder behov for vakttelefon, 24/7 overvåkning eller garantert responstid utenfor kontortid – må dette avtales særskilt.

- Slik beredskap prises spesifikt for det enkelte prosjekt.
- Partner plikter å inkludere kostnaden for utvidet SLA i sin kontrakt med sluttkunden slik at Snakks merkostnader dekkes.

## 7. Markedssamarbeid og Profilerings

Partene skal aktivt arbeide for å fremme hverandres virksomhet.

- **Offisiell Partner:** Partner gis rett til å benytte betegnelsen «Offisiell Snakk Partner». Snakk vil profilere Partner på sine nettsider for å generere direkte henvendelser (leads).
- **Felles aktiviteter:** Partene oppfordres til å invitere hverandre til relevante sosiale arrangementer, seminarer og workshops.
- **Synlighet:** Ved vellykkede leveranser skal partene søke å utarbeide og publisere kundecaser i egne kanaler.

## 8. Personvern (GDPR) og Immaterielle Rettigheter

### 8.1. Personvern

Partene anerkjenner at bruk av tjenesten innebærer behandling av personopplysninger. Snakk opptre som Databehandler (eventuelt underdatabehandler). Databehandleravtale (DPA) inngås enten ved henvisning til Snakks generelle vilkår, eller ved at separat DPA signeres for den enkelte sluttkunde der dette er påkrevd.

## 8.2. Immaterielle rettigheter

Snakk beholder alle rettigheter til Plattformen, kildekode og underliggende teknologi. Denne avtalen innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter utover bruksretten som beskrives i pkt. 1 og 3. Partner beholder rettighetene til kundespesifikk konfigurasjon og data.

# 9. Varighet og Oppsigelse

## 9.1. Varighet

Denne Avtalen trer i kraft ved signering og løper i en første periode på **12 måneder**.

## 9.2. Automatisk fornyelse

Avtalen fornyes automatisk for nye perioder på 12 måneder av gangen, med mindre den sies opp skriftlig av en av Partene. Snakk forbeholder seg retten til å endre partnerprogrammet, herunder innføre ulike partnernivåer og tilhørende vilkår og priser, med virkning fra ny avtaleperiode. Endringer varsles minimum 60 dager før fornyelse.

## 9.3. Oppsigelse

Oppsigelsesfristen er **60 dager** før utløpet av inneværende avtaleperiode. Oppsigelse skal skje skriftlig.

## 9.4. Virkning ved oppsigelse

Ved oppsigelse av hovedavtalen skal eventuelle løpende forpliktelser knyttet til spesifikke ressursleie-avtaler (jf. pkt. 5.2) eller bindingstider på sluttkunde-nivå fullføres ut sin avtalte periode, med mindre annet avtales.

# 10. Øvrige Bestemmelser

## 10.1. Ansvarsbegrensning

Leverandørens (Snakks) totale erstatningsansvar under denne Avtalen er begrenset til et beløp tilsvarende vederlaget betalt fra Partner til Leverandør de siste 12 måneder før skaden inntraff. Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder tap av omsetning, data, avbruddstap eller krav fra tredjepart. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

## 10.2. Taushetsplikt

Partene skal bevare taushet om all konfidensiell informasjon de mottar fra den annen part i forbindelse med samarbeidet, herunder forretningshemmeligheter, teknisk dokumentasjon, priser og strategier. Taushetsplikten gjelder også etter Avtalens opphør.

## 10.3. Lovvalg og Vernetting

Denne Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet gjennom forhandlinger, skal behandles ved Oslo tingrett som vernetting

